Nota de Aula sobre Teoria da Agência

Prof. Antonio Francisco

Principal e agente

Negócios administrados por famílias ou indivíduos (proprietários) eram a regra na década de 1840. Com a contratação de administradores (agentes) pelo proprietário (principal), surge a relação principal x agente. As dificuldades na relação entre principal e agente são chamadas de problemas de agência. As condições que provocam os problemas de agência são: a) diferenças de objetivos entre principal e agente; b) as informações em posse do agente são difíceis de serem observadas

O problema de agência surge porque há diferenças entre os objetivos do principal e do agente. Enquanto o objetivo do proprietário (principal) é maximizar o valor do negócio, o objetivo do agente (administrador) é maximizar o valor recebido pelo seu trabalho. O não alinhamento entre os objetivos pode surgir porque o agente percebe que a tarefa a ser executada é difícil ou arriscada, ou porque o agente quer subir na carreira e toma mais risco do que o tolerado pelo principal. É importante destacar que o acesso a informações é assimétrico. O problema da assimetria de informação pode levar ao surgimento de fraudes realizadas pelo agente.

Para combater o problema de agência, podemos destacar as ações:

- Monitoramento: acompanhamento de relatórios de produção, faturamento, custos e desempenho.
- Incentivos baseados no desempenho: promover mecanismos de incentivo que façam com que o agente tenha seus interesses alinhados como os interesses do principal, como, por exemplo, remuneração variável, premiações, programas de capacitação em função do desempenho alcançado etc.
- Desenho de processos e mecanismos de decisão: definição de limites de decisão individual e por colegiados, auditorias, controles internos etc.

Texto baseado em Marinho e Silva Jr. (2018)

A divergência entre os interesses do principal e do agente foi alvo do estudo de Jensen e Mecckling (1976). De acordo com os autores, as organizações precisam lidar com conflitos existentes entre o indivíduo que demanda (principal) por meio de uma relação contratual um determinado serviço a outra pessoa (agente), envolvendo a delegação de tomada de decisão, para que esta o execute no interesse daquela, o que embasa o chamado "problema de agência".

Eisenhardt (1989) afirma que a teoria da agência se ocupa em explicar dois problemas que ocorrem em relações de agência: o primeiro ocorre quando os objetivos do agente e principal são divergentes e é difícil ou caro para o principal monitorar as tarefas do agente. O segundo problema ocorre quando o agente e principal possuem atitudes diferentes frente a riscos, devido às suas preferências pessoais.

Diante dessa relação conflituosa entre agente e principal, um modelo que mitigasse o problema existente seria a elaboração de contratos que disciplinassem, de forma exaustiva, todas as possibilidades provenientes da relação entre esses atores organizacionais. Entretanto, a elaboração desses contratos, demasiadamente extensos e detalhados, envolveriam custos que, na maioria das vezes, excederiam o benefício deles advindo (FAMA; JENSEN, 1983), especialmente em organizações com grande número de pequenos proprietários, como é o caso de empresas de capital aberto e organizações públicas (HART, 1995).

Assim, com a presença do problema de agência e dos custos de transação a ele relacionados, as organizações se viram obrigadas a sistematizar medidas para mitigar tais custos, motivo pelo qual ganhou importância na literatura as estruturas de governança corporativa.

Essa visão parece estar se expandindo. Conforme colocado por Daily e Dalton (2003) e corroborado por Chhotray e Stoker (2008), os estudos sobre governança corporativa concentraram-se durante muito tempo em uma perspectiva de eficiência microeconômica, tratando dos mecanismos disponíveis para proteger acionistas dos interesses divergentes dos gestores. Daily e Dalton (2003) indicam, entretanto, uma mudança nesse paradigma, uma vez que a área de governança corporativa vem se preocupando cada vez mais com as partes interessadas nas atividades das organizações, sejam internas ou externas, bem como com o bem estar gerado à sociedade.

Essa mudança ficou mais evidente com a ocorrência nas últimas décadas de crises e escândalos no setor financeiro mundial. Em face disso, vários governos e instituições dedicaram-se à produção de normas e padrões de governança corporativa no setor privado, incluindo em seu conceito novos padrões de gerenciamento de riscos organizacionais, de comportamento ético, de controles internos, transparência e de fortalecimento das responsabilidades dos agentes perante a sociedade (*accountability*).

O fortalecimento de ações em prol da governança nas organizações veio, nos últimos anos, em resposta a escândalos financeiros ocorridos, notadamente, na Europa e nos Estados Unidos. Spira e Page (2003) defendem ainda que esse movimento enfatizou o papel do gerenciamento de riscos nas estruturas de governança corporativa, vinculando-o enfaticamente aos controles internos organizacionais – antes encarado de forma isolada – e elevando-o a um fundamental mecanismo de *accountability* das organizações. Segundo os autores, "[…] *the concept of 'risk' has become central to corporate governance and has become linked to the idea of internal control*."

BIBLIOGRAFIA

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

CHHOTRAY, V.; STOKER, G. Corporate governance. In:_____. **Governance theory and practice**: a cross-disciplinary approach. London: Palgrave Macmillan, 2008.

DAILY, C. M.; DALTON, D. R.; CANELLA JÚNIOR, A. A. Corporate governance: decades of dialogue and data. **Academy of Management Review**, New York, v. 28, n. 3, p. 371-382, 2003.

EISENHARDT, M. Agency theory: and assessment review. **Academy of Management Review**, v. 14, n. 1, p. 57-74, 1989.

FAMA, E. F.; JENSEN, M. C. Separation of ownership and control. **The Journal of Law and Economics**, Chicago, v. 26, n. 2, p. 301-325, 1983.

HART, O. Corporate governance: some theory and Implications. **The Economic Journal**, Medford, v. 105, p. 678-689, 1995.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, New York, v. 3, n. 4, p. 305–360, 1976.

MARINHO, L. L. C.; Silva Júnior, Antonio Francisco. A institucionalização da atividade de auditoria interna no Poder Executivo Federal. **Revista da CGU**, v.10, p.842 - 877, 2018.

SPIRA, L. F.; PAGE, M. Risk management: the reinvention of internal control and the changing role of internal audit. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, Bingley, v. 16, n. 4, p. 640-661, 2003.